

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/3585

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (פוליסה לשני כלי רכב של נהג יחיד), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2א 1. בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970¹, אחרי סעיף 2 יבוא :

"פוליסה לשני כלי 2א. (א) אדם המחזיק בשני כלי רכב רשאי לרכוש פוליסה אחת בעבורם אצל אותו מבטח, ובלבד שהוא הנהג היחיד בכלי הרכב האמורים.

(ב) ביקש אדם לרכוש פוליסה כאמור בסעיף קטן (א), לא יגבה מבטח דמי ביטוח בעד אותה פוליסה בסכום העולה על דמי הביטוח שהיו משולמים בעד הפוליסה היקרה יותר אילו היה רוכש כל פוליסה בנפרד."

דבריו הסבר

על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, בעל רכב מחויב לרכוש ביטוח חובה, אשר עלותו נקבעת בהתאם לפרמטרים שונים, למשל סוג הרכב, מאפייניו ומאפייניו של נהג הרכב. ביטוח חובה מבטח את הנהוג ברכב המבוטח, את הנוסעים ואת הולכי הרגל אשר נפגעו בשל פגיעת הרכב המבוטח, בשל נזקי גוף, ללא קשר למצבם הכלכלי, למידת מעורבותם בתאונה או לאשמתם. כיום, רכישת ביטוח חובה היא לגבי כל רכב בנפרד. כך, אדם אשר מחזיק ברכב ובקטנוע או בשני כלי רכב, נדרש לרכוש פעמיים ביטוח חובה, על אף שכאשר הוא נוהג ברכב אחד, בהכרח כלי הרכב השני אינו בשימוש.

לפיכך, מוצע לקבוע כי ככל שהנהג הוא נהג יחיד בשני כלי הרכב ושני כלי הרכב מבוטחים בחברת ביטוח אחת, די יהיה ברכישת פוליסת ביטוח חובה אחת, היקרה מביניהן, בעבור שני כלי הרכב. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/101/23 ; פ/867/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/3263/25). הצעת החוק זהה לפ/3263/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320.